



P U T U S A N

Nomor 403/PID.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. SOLIKHIN Bin LASIMIN
2. Tempat lahir : Gunung Agung
3. Umur/tgl.lahir : 36 Tahun / 15 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 27 September 2018 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Desember 2018 Nomor 403/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Desember 2018 Nomor 403/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Desember 2018 Nomor 403/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M SOLIKHIN Bin LASIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M SOLIKHIN Bin LASIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit printer scanner merek Epson type L360 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Note Book merek Advan seri P-46125 warna biru dengan kondisi tanpa keyboard dan tanpa tutup hardisk berikut casanya;
 - 1 (satu) unit Keyboard External merek Votro warna hitam;
 - 1 (satu) unit Mose merek Votro warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa M SOLIKHIN Bin LASIMIN

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS/014/II/2018/INTELKAM, tanggal 05 Januari 2018, dengan identitas yang tertera didalamnya nama Asni Malasari, Perempuan, Indonesia, Islam, Komerling Agung, 08 Nopember 1991, Dusun 02 RT/RW 004/002 KP Gunung Agung, Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, tertempel foto berlayar belakang warna biru;

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS/1198/XII/2016/INTELKAM, dengan kondisi ditempel dengan potongan kertas bertulis 06 April 2018 (pada kolom berlaku), 06 Oktober 2018 (pada kolom sampai dengan) 06 April 2018 (pada kolom dikeluarkan pada tanggal), dengan logo Polri berwarna kuning emas dan dengan seri nomor : 08-110579. dengan identitas yang tertera didalamnya nama Mila Ramanda, Perempuan, Indonesia, Islam, Bumi Ratu, 29 Agustus 1998, Dusun 01 RT/RW 002/001 Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, terdapat foto berlayar belakang warna merah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS/03/II/2013/INTELKAM, tanggal 17 Januari 2013, dengan logo Polri berwarna kuning emas, dengan nomor seri nomor : 08-155574 dengan identitas yang tertera didalamnya nama Susi Yanti, Perempuan, Indonesia, Islam, Mataram Udik, 27 April 1985, Kampung Mataram Udik RT/RW 04/01 Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, terdapat foto berlayar belakang warna merah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/03/II/2013/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Woro Septia Ningsih;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095690 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 10 Juli 2018 dengan nama Safrizal;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095681 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 30 Juni 2018 dengan nama I Made Buda Wicaksana;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Pardo Susanto;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Saritun;

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 30 Juni 2018 dengan nama Nurmansyah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-180684 dengan nomor SKCK /YAMAS/15327/VI/2018/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Fitri Wulandari;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/15327/IX/2017/INTELKAM, tanggal 26 September 2017, dengan logo Polri warna kuning emas, dengan seri nomor : 08-180684 dengan identitas yang tertera didalamnya nama Fitri Wulandari, Perempuan, Indonesia, Islam, Terusan Nunyai Kab. Lamteng, tertempel foto berlayar belakang warna merah;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M SOLIKHIN Bin LASIMIN pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Nopember 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Nopember tahun 2017 sampai dengan bulan September 2018, bertempat di Konter Pulsa dan token listrik yang beralamat di Dusun Kecubung Rt/Rw 001/004 Desa Terusan Nunyai Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,*

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karna pemalsuan surat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, berawal dari saksi Amrusi Bin E.R. Abdullah. S (Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada konter pulsa yang dapat membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), berdasarkan informasi tersebut saksi Amrusi Bin E.R. Abdullah. S bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan penyelidikan dimana konter pulsa tersebut dan didapatkan keberadaan konter pulsa tersebut yaitu di Dusun Kecubung Rt/Rw 001/004 Desa Terusan Nunyai Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 saksi bersama dengan anggota Reskrim berpura – pura sebagai pelanggan yang ingin dibuatkan SKCK untuk melamar pekerjaan kepada Terdakwa M SOLIKHIN Bin LASIMIN kemudian Terdakwa bersedia untuk membuat SKCK dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), mengetahui hal tersebut kemudian saksi Amrusi Bin E.R. Abdullah. S bersama dengan anggota Polri lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit printer scanner merek Epson type L360 warna hitam;
2. 1 (satu) unit Note Book merek Advan seri P-46125 warna biru dengan kondisi tanpa keyboard dan tanpa tutup hardisk berikut casanya;
3. 1 (satu) unit Keyboard External merek Votro warna hitam;
4. 1 (satu) unit Mouse merek Votro warna hitam;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS/014/II/2018/INTELKAM, tanggal 05 Januari 2018, dengan identitas yang tertera didalamnya nama Asni Malasari, Perempuan, Indonesia, Islam, Komerling Agung, 08 Nopember 1991, Dusun 02 RT/RW 004/002 KP Gunung Agung, Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, terlampir foto berlatar belakang warna biru;
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS/1198/XII/2016/INTELKAM, dengan kondisi ditempel dengan potongan kertas bertulis 06 April 2018 (pada kolom berlaku), 06 Oktober 2018 (pada kolom sampai dengan) 06 April 2018 (pada kolom dikeluarkan pada tanggal), dengan logo Polri berwarna kuning emas dan dengan seri nomor : 08-110579. dengan identitas yang tertera didalamnya

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Mila Ramanda, Perempuan, Indonesia, Islam, Bumi Ratu, 29 Agustus 1998, Dusun 01 RT/RW 002/001 Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, terdapat foto berlayar belakang warna merah;

7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS/03/II/2013/INTELKAM, tanggal 17 Januari 2013, dengan logo Polri berwarna kuning emas, dengan nomor seri nomor : 08-155574 dengan identitas yang tertera didalamnya nama Susi Yanti, Perempuan, Indonesia, Islam, Mataram Udik, 27 April 1985, Kampung Mataram Udik RT/RW 04/01 Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, terdapat foto berlayar belakang warna merah;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/03/II/2013/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Woro Septia Ningsih
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095690 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 10 Juli 2018 dengan nama Safrizal;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095681 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 30 Juni 2018 dengan nama I Made Buda Wicaksana;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Pardo Susanto;
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Saritun;
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 30 Juni 2018 dengan nama Nurmansyah;
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-180684 dengan nomor

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKCK /YAMAS/15327/VI/2018/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Fitri Wulandari;

15. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/15327/IX/2017/INTELKAM, tanggal 26 September 2017, dengan logo Polri warna kuning emas, dengan seri nomor : 08-180684 dengan identitas yang tertera didalamnya nama Fitri Wulandari, Perempuan, Indonesia, Islam, Terusan Nunyai Kab. Lamteng, terlampir foto berlatar belakang warna merah;

16. Bener yang bertuliskan melayani pembuatan SIM dan SKCK.; diamankan ke Polsek Terusan Nunyai, setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui telah memalsukan SKCK sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB dan Terdakwa telah mencetak SKCK palsu kurang lebih 45(empat puluh lima) lembar dan cara terdakwa memalsukan SKCK adalah dengan memperbanyak foto copy SKCK yang asli yang masa berlakunya habis kemudian foto copy SKCK di scaner di printer milik Terdakwa lalu Terdakwa mengedit dan mengganti tahun serta tanggal masa berlaku SKCK tersebut, setelah tahun dan masa berlakunya diganti lebar SKCK diprint menjadi beberapa lembar, sehingga tercetak foto copy SKCK dengan tanggal bulan dan tahun yang sudah diperpanjang oleh Terdakwa dan SKCK yang telah dicetak/dipalsukan oleh Terdakwa antara lain adalah milik saksi I Made Budi Wicaksono dan milik saksi Woro Septia Ningsih.;

Perbuatan terdakwa M SOLIKHIN Bin LASIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) K.U.H.Pidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Asni Malasari Binti Japar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa SKCK tanpa seijin yang berhak membuatnya;
 - Bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) seri nomor : 08-173912 dengan nomor SKCK/YANMAS/014/II/2018/INTELKAM tanggal 05 Januari 2018 dengan nama asli ASNI MALASARI dengan identitas lengkap beserta foto tersebut adalah seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) milik saksi yang hilang pada perkiraan akhir bulan Januari 2018;
 - Bahwa saksi pada tanggal 5 Januari 2018 telah membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polsek Terusan Nunyai Polres Lampung Tengah serta identitas dan foto yang tertera pada barang bukti tersebut adalah saksi;
 - Bahwa pada saat itu SKCK tersebut hilang pada saat melakukan perjalanan menggunakan mobil angkutan umum jurusan Humas Jaya-Gunung Agung yang hilang pada saat itu tidak hanya SKCK melainkan KTP asli, fotocopy ijazah SMA dan SKHU, serta 5 (lima) lembar foto berwarna milik saksi dan pada saat kehilangan tersebut saksi tidak sempat membuat laporan kehilangan pada pihak berwenang;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Fitri Wulandari Binti Pujiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat berupa SKCK tanpa seijin yang berhak membuatnya ;
 - Bahwa pada tahun 2017 saksi melakukan pengurusan SKCK di ruang Sat Intelkam Polres Lampung Tengah dan SKCK tersebut dipergunakan untuk mendaftar pekerjaan sebagai Karyawan kontrak PT GGP Humas Jaya Terbanggi Besar;
 - Bahwa pada tanggal 5 September 2018, saksi melakukan pengurusan SKCK dengan cara menitipkan kepada saksi Dodi Winarsa warga Kecubung Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah karena saksi sedang

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sibuk bekerja maka saksi Dodi Winarsa bersedia membuat perpanjangan SKCK dan SKCK tersebut saksi pergunakan untuk persyaratan menjadi karyawan buruh harian lepas di PT GGP Humas Jaya;

- Bahwa adapun biaya yang dikeluarkan oleh saksi sebesar Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah) dan syaratnya hanya memberikan uang tersebut beserta SKCK lama milik saksi yang sudah habis masa berlakunya sejak tanggal 26 Maret 2018;
- Bahwa saksi hanya menitipkan kepada saksi Dodi Winarsa dan tidak mengetahui jelas terkait keaslian SKCK yang diterima saksi dari saksi Dodi Winarsa;
- Bahwa 1 (satu) lembar SKCK warna hitam putih atas nama FITRI WULANDARI dengan Nomor Seri 08-180684 dengan nomor registrasi SKCK/YANMAS/13257/VI/2018/INTELKAM tanggal 26 Juni 2018 benar SKCK tersebut merupakan hasil perpanjangan SKCK yang saksi titipkan kepada saksi Dodi Winarsa;
- Bahwa benar setelah diperhatikan terdapat kesamaan pada bentuk SKCK asli milik saksi dengan SKCK asli milik saksi yang menurut saksi adalah hasil scanning data SKCK lama yang asli milik saksi yang selanjutnya SKCK tersebut diubah masa berlakunya sehingga dapat digunakan
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Nopember 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Konter Pulsa dan token listrik yang beralamat di Dusun Kecubung Rt/Rw 001/004 Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9 dari 23 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memalsukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang Terdakwa rubah atau perpanjang tanggalnya;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu, Terdakwa sedang menscaner dan mengedit atau mengubah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan dari Kepolisian Resort Lampung Tengah dan ditandatangani Kasat Intelkam HERU SULISTYANANTO, S.H;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengubah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan menggunakan alat 1 (satu) Unit printer Scaner Merek EPSON type L360 warna hitam, yang digunakan untuk menscaner dan printing, 1 (satu) Unit Note Book Merek ADVAN seri Pin-46125 warna biru dengan kondisi tanpa keyboard dan tanpa tutup hardisck, berikut casannya, 1 (satu) Unit Keyboard External Merk Votre warna hitam dan 1 (satu) Unit Mose Merk Votre warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya diawali Terdakwa melakukan/men-scan asli lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan dari Kepolisian Resor Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit printer Scaner Merek EPSON type L360 warna hitam yang telah terkoneksi dengan 1 (satu) unit Note Book Merek ADVAN yang dapat dibuka pada file My Documen di data My Picture, yang kemudian diedit menggunakan program photoshop. Adapun yang edit atau diubah adalah :
 - a. Pada nomor seri SKCK (yang terletak di sebelah kanan atas);
 - b. Pada nomor SKCK (yang terletak di bagian tengah atas dibawah logo Polri);
 - c. Pada kolom identitas diri;
 - d. Pada kolom masa aktif;
 - e. Pada kolom tanggal dikeluarkan;
 - f. Pada foto pemohon;

Setelah selesai di lakukan peng-editan menggunakan photoshop maka selanjutnya dicetak (print-out) dan hasilnya berwarna hitam putih;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memalsu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut sudah sejak bulan November 2017. Terdakwa mendapatkan asli lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah dari orang-orang yang minta tolong kepada Terdakwa, namun tidak semua asli melainkan adapula yang berupa foto copy yang dilegalisir. Keberadaan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang asli tersebut ada pada Terdakwa dan adapula yang diambil oleh orang yang meminta tolong;

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2017 sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian Resort Lampung Tengah pada tanggal 27 September 2018 yang sudah tercetak lebih kurang sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar untuk 45 (empat puluh lima) orang;
- Bahwa setelah Terdakwa lihat, Terdakwa baca serta Terdakwa amati, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa yang Terdakwa letakan di atas meja kerja Terdakwa. barang bukti tersebut merupakan hasil cetakan SKCK dari editan yang Terdakwa lakukan, namun terdapat beberapa kesalahan sehingga Terdakwa perbaiki dan yang sudah benar diserahkan kepada orang yang minta dieditkan serta yang salah Terdakwa tumpuk diatas meja Terdakwa dan adapula yang sudah Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dikarenakan kebanyakan mereka yang minta dibuatkan tersebut menyampaikan kepada Terdakwa untuk dijadikan sebagai persyaratan bekerja di PT. GGPC Humas Jaya;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit printer scaner merek Epson type L360 warna hitam;
- 1 (satu) unit Note Book merek Advan seri P-46125 warna biru dengan kondisi tanpa keyboard dan tanpa tutup hardisck berikut casanya;
- 1 (satu) unit Keyboard External merek Votre warna hitam;
- 1 (satu) unit Mose merek Votre warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS/014/II/2018/INTELKAM, tanggal 05 Januari 2018, dengan identitas yang tertera didalamnya nama Asni Malasari, Perempuan, Indonesia, Islam, Komerling Agung, 08 Nopember 1991, Dusun 02 RT/RW 004/002 KP Gunung Agung, Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, tertempel foto berlayar belakang warna biru;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS/1198/XII/2016/INTELKAM, dengan kondisi ditempel dengan

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kertas bertulis 06 April 2018 (pada kolom kolom berlaku), 06 Oktober 2018 (pada kolom sampai dengan) 06 April 2018 (pada kolom dikeluarkan pada tanggal), dengan logo Polri berwarna kuning emas dan dengan seri nomor : 08-110579. dengan identitas yang tertera didalamnya nama Mila Ramanda, Perempuan, Indonesia, Islam, Bumi Ratu, 29 Agustus 1998, Dusun 01 RT/RW 002/001 Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, terdapat foto berlayar belakang warna merah;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS/03/II/2013/INTELKAM, tanggal 17 Januari 2013, dengan logo Polri berwarna kuning emas, dengan nomor seri nomor : 08-155574 dengan identitas yang tertera didalamnya nama Susi Yanti, Perempuan, Indonesia, Islam, Mataram Udik, 27 April 1985, Kampung Mataram Udik RT/RW 04/01 Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, terdapat foto berlayar belakang warna merah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/03/II/2013/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Woro Septia Ningsih;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095690 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 10 Juli 2018 dengan nama Safrizal;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095681 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 30 Juni 2018 dengan nama I Made Buda Wicaksana;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Pardo Susanto;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Saritun;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 30 Juni 2018 dengan nama Nurmansyah;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-180684 dengan nomor SKCK /YAMAS/15327/VI/2018/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Fitri Wulandari;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/15327/IX/2017/INTELKAM, tanggal 26 September 2017, dengan logo Polri warna kuning emas, dengan seri nomor : 08-180684 dengan identitas yang tertera didalamnya nama Fitri Wulandari, Perempuan, Indonesia, Islam, Terusan Nunyai Kab. Lamteng, terlampir foto berlatar belakang warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi menirukan sebuah surat secara tanpa hak yang dilakukan oleh Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi kurun waktu bulan Nopember 2017 sampai dengan September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Konter Pulsa dan token listrik yang beralamat di Dusun Kecubung Rt/Rw 001/004 Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah memalsukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang Terdakwa rubah atau perpanjang tanggalnya;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu, Terdakwa sedang menscaner dan mengedit atau mengubah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan dari Kepolisian Resort Lampung Tengah dan ditandatangani Kasat Intelkam HERU SULISTYANANTO, S.H;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengubah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan menggunakan alat 1 (satu) Unit printer Scaner Merek EPSON type L360 warna hitam, yang digunakan untuk menscaner dan printing, 1 (satu) Unit Note Book Merek ADVAN seri Pin-46125 warna biru dengan kondisi tanpa keyboard dan tanpa tutup hardisk, berikut casannya, 1 (satu) Unit Keyboard External Merk Votre warna hitam dan 1 (satu) Unit Mouse Merk Votre warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya diawali Terdakwa melakukan/men-scan asli lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan dari Kepolisian Resor Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit printer

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scaner Merek EPSON type L360 warna hitam yang telah terkoneksi dengan 1 (satu) unit Note Book Merek ADVAN yang dapat dibuka pada file My Document di data My Picture, yang kemudian diedit menggunakan program photoshop. Adapun yang edit atau diubah adalah :

- a. Pada nomor seri SKCK (yang terletak di sebelah kanan atas);
- b. Pada nomor SKCK (yang terletak di bagian tengah atas dibawah logo Polri);
- c. Pada kolom identitas diri;
- d. Pada kolom masa aktif;
- e. Pada kolom tanggal dikeluarkan;
- f. Pada foto pemohon;

Setelah selesai dilakukan peng-editan menggunakan photoshop maka selanjutnya dicetak (print-out) dan hasilnya berwarna hitam putih;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memalsu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut sudah sejak bulan November 2017. Terdakwa mendapatkan asli lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah dari orang-orang yang minta tolong kepada Terdakwa, namun tidak semua asli melainkan adapula yang berupa foto copy yang dilegalisir. Keberadaan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang asli tersebut ada pada Terdakwa dan adapula yang diambil oleh orang yang meminta tolong;
- Bahwa sejak bulan November 2017 sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian Resort Lampung Tengah pada tanggal 27 September 2018 yang sudah tercetak lebih kurang sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar untuk 45 (empat puluh lima) orang;
- Bahwa setelah Terdakwa lihat, Terdakwa baca serta Terdakwa amati, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa yang Terdakwa letakan di atas meja kerja Terdakwa. barang bukti tersebut merupakan hasil cetakan SKCK dari editan yang Terdakwa lakukan, namun terdapat beberapa kesalahan sehingga Terdakwa perbaiki dan yang sudah benar diserahkan kepada orang yang minta dieditkan serta yang salah Terdakwa tumpuk diatas meja Terdakwa dan adapula yang sudah Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dikarenakan kebanyakan mereka yang minta dibuatkan tersebut menyampaikan kepada Terdakwa untuk dijadikan sebagai persyaratan bekerja di PT. GGPC Humas Jaya;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karna pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan M. SOLIKHIN Bin LASIMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karna pemalsuan surat”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah memalsukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan dari Kepolisian Resort Lampung Tengah dan ditandatangani Kasat Intelkam HERU SULISTYANANTO, S.H yang dilakukan Terdakwa pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Nopember 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Konter Pulsa dan token listrik yang beralamat di Dusun Kecubung Rt/Rw 001/004 Desa Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memalsukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang Terdakwa rubah atau perpanjang tanggalnya;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap saat itu, Terdakwa sedang menscaner dan meng-edit atau mengubah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan dari Kepolisian Resort Lampung Tengah dan ditandatangani Kasat Intelkam HERU SULISTYANANTO, S.H;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengubah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan menggunakan alat 1 (satu) Unit printer Scanner Merek EPSON type L360 warna hitam, yang digunakan untuk menscaner dan printing, 1 (satu) Unit Note Book Merek ADVAN seri Pin-46125 warna biru dengan kondisi tanpa keyboard dan tanpa tutup hardisk, berikut casannya, 1 (satu) Unit Keyboard External Merk Votro warna hitam dan 1 (satu) Unit Mouse Merk Votro warna hitam;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukannya diawali Terdakwa melakukan/men-scan asli lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan dari Kepolisian Resor Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit printer Scanner Merek EPSON type L360 warna hitam yang telah terkoneksi dengan 1 (satu) unit Note Book Merek ADVAN yang dapat dibuka pada file My Document di data My Picture, yang

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16 dari 23 hal.



kemudian diedit menggunakan program photoshop. Adapun yang edit atau diubah adalah :

- Pada nomor seri SKCK (yang terletak di sebelah kanan atas);
- Pada nomor SKCK (yang terletak di bagian tengah atas dibawah logo Polri);
- Pada kolom identitas diri;
- Pada kolom masa aktif;
- Pada kolom tanggal dikeluarkan;
- Pada foto pemohon;

Setelah selesai di lakukan peng-editan menggunakan photoshop maka selanjutnya dicetak (print-out) dan hasilnya berwarna hitam putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memalsu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut sudah sejak bulan November 2017. Terdakwa mendapatkan asli lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah dari orang-orang yang minta tolong kepada Terdakwa, namun tidak semua asli melainkan adapula yang berupa foto copy yang dilegalisir. Keberadaan asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang asli tersebut ada pada Terdakwa dan adapula yang diambil oleh orang yang meminta tolong;

Menimbang, bahwa sejak bulan November 2017 sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian Resort Lampung Tengah pada tanggal 27 September 2018 yang sudah tercetak lebih kurang sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar untuk 45 (empat puluh lima) orang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa lihat, Terdakwa baca serta Terdakwa amati, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa yang Terdakwa letakan di atas meja kerja Terdakwa. barang bukti tersebut merupakan hasil cetakan SKCK dari editan yang Terdakwa lakukan, namun terdapat beberapa kesalahan sehingga Terdakwa perbaiki dan yang sudah benar diserahkan kepada orang yang minta dieditkan serta yang salah Terdakwa tumpuk diatas meja Terdakwa dan adapula yang sudah Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut dikarenakan kebanyakan mereka yang minta dibuatkan tersebut menyampaikan kepada Terdakwa untuk dijadikan sebagai persyaratan bekerja di PT. GGPC Humas Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 17 dari 23 hal.



itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit printer scanner merek Epson type L360 warna hitam, 1 (satu) unit Note Book merek Advan seri P-46125 warna biru dengan kondisi tanpa keyboard dan tanpa tutup hardisk berikut casanya, 1 (satu) unit Keyboard External merek Votro warna hitam dan 1 (satu) unit Mouse merek Votro warna hitam, adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa M Solikhin Bin Lasimin;

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 18 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS/014/I/2018/INTELKAM, tanggal 05 Januari 2018, dengan identitas yang tertera didalamnya nama Asni Malasari, Perempuan, Indonesia, Islam, Komerling Agung, 08 Nopember 1991, Dusun 02 RT/RW 004/002 KP Gunung Agung, Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, tertempel foto berlayar belakang warna biru;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS/1198/XII/2016/INTELKAM, dengan kondisi ditempel dengan potongan kertas bertulis 06 April 2018 (pada kolom kolom berlaku), 06 Oktober 2018 (pada kolom sampai dengan) 06 April 2018 (pada kolom dikeluarkan pada tanggal), dengan logo Polri berwarna kuning emas dan dengan seri nomor : 08-110579. dengan identitas yang tertera didalamnya nama Mila Ramanda, Perempuan, Indonesia, Islam, Bumi Ratu, 29 Agustus 1998, Dusun 01 RT/RW 002/001 Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, terdapat foto berlayar belakang warna merah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS/03/I/2013/INTELKAM, tanggal 17 Januari 2013, dengan logo Polri berwarna kuning emas, dengan nomor seri nomor : 08-155574 dengan identitas yang tertera didalamnya nama Susi Yanti, Perempuan, Indonesia, Islam, Mataram Udik, 27 April 1985, Kampung Mataram Udik RT/RW 04/01 Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, terdapat foto berlayar belakang warna merah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/03/I/2013/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Woro Septia Ningsih;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095690 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 10 Juli 2018 dengan nama Safrizal;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095681 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 30 Juni 2018 dengan nama I Made Buda Wicaksana;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 19 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Pardo Susanto;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Saritun;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 30 Juni 2018 dengan nama Nurmansyah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-180684 dengan nomor SKCK /YAMAS/15327/VI/2018/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Fitri Wulandari;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/15327/IX/2017/INTELKAM, tanggal 26 September 2017, dengan logo Polri warna kuning emas, dengan seri nomor : 08-180684 dengan identitas yang tertera didalamnya nama Fitri Wulandari, Perempuan, Indonesia, Islam, Terusan Nunyai Kab. Lamteng, tertempel foto berlayar belakang warna merah;

Telah disita secara sah dan patut dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan si pemohon dan berpotensi merugikan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 20 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. SOLIKHIN Bin LASIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SOLIKHIN Bin LASIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit printer scanner merek Epson type L360 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Note Book merek Advan seri P-46125 warna biru dengan kondisi tanpa keyboard dan tanpa tutup hardisk berikut casanya;
 - 1 (satu) unit Keyboard External merek Votre warna hitam;
 - 1 (satu) unit Mose merek Votre warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa M SOLIKHIN Bin LASIMIN;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS/014/II/2018/INTELKAM, tanggal 05 Januari 2018, dengan identitas yang tertera didalamnya nama Asni Malasari, Perempuan, Indonesia, Islam, Komering Agung, 08 Nopember 1991, Dusun 02 RT/RW 004/002 KP Gunung Agung, Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah, terlampir foto berlatar belakang warna biru;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS/1198/XII/2016/INTELKAM, dengan kondisi ditempel dengan potongan kertas bertulis 06 April 2018 (pada kolom berlaku), 06 Oktober 2018 (pada kolom sampai dengan) 06 April 2018 (pada kolom dikeluarkan pada tanggal), dengan logo Polri berwarna kuning emas dan dengan seri nomor : 08-110579. dengan identitas yang tertera didalamnya nama Mila Ramanda, Perempuan, Indonesia, Islam, Bumi Ratu, 29

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 21 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1998, Dusun 01 RT/RW 002/001 Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah, terdapat foto berlayar belakang warna merah;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK /YANMAS/03/II/2013/INTELKAM, tanggal 17 Januari 2013, dengan logo Polri berwarna kuning emas, dengan nomor seri nomor : 08-155574 dengan identitas yang tertera didalamnya nama Susi Yanti, Perempuan, Indonesia, Islam, Mataram Udik, 27 April 1985, Kampung Mataram Udik RT/RW 04/01 Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, terdapat foto berlayar belakang warna merah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/03/II/2013/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Woro Septia Ningsih;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095690 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 10 Juli 2018 dengan nama Safrizal;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095681 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 30 Juni 2018 dengan nama I Made Buda Wicaksana;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Pardo Susanto;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Saritun;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-095691 dengan nomor SKCK /YAMAS/993/VI/2018/INTELKAM, tanggal 30 Juni 2018 dengan nama Nurmansyah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK berlegalisir dan berwarna hitam putih, seri nomor : 08-180684 dengan nomor SKCK /YAMAS/15327/VI/2018/INTELKAM, tanggal 26 Juni 2018 dengan nama Fitri Wulandari;

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 22 dari 23 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/15327/IX/2017/INTELKAM, tanggal 26 September 2017, dengan logo Polri warna kuning emas, dengan seri nomor : 08-180684 dengan identitas yang tertera didalamnya nama Fitri Wulandari, Perempuan, Indonesia, Islam, Terusan Nunyai Kab. Lamteng, terempel foto berlayar belakang warna merah;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari JUM'AT, Tanggal 28 Desember 2018 oleh Kami: RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan DWI AVIANDARI, SH., MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN, Tanggal 31 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan di bantu oleh CHAIRULLAH, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri ELFA YULITA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

CHAIRULLAH, SH.,MH.

Putusan. Nomor 403/Pid.B/2018/PN Gns. hal 23 dari 23 hal.